

1500164-51.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500164-51.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2018746/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 22563736 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 256/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 256/2022 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2018746 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS AUGUSTO ESTEVAM

Data da Audiência:

21/02/2022

Réu Preso

Em 21 de fevereiro de 2022 às 16h05, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em

tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Lucas Augusto Estevam, citado em audiência. Presente o Advogado, Dr. Samuel Silva (OAB/SC 22211-B ). Presentes as testemunhas Wagner Chagas de Oliveira e José Martins dos Santos Filho. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das testemunhas, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se." A seguir, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. LUCAS AUGUSTO ESTEVAM, qualificado às fls. 19 e 22, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta de 01h:00min, Estrada do Carneiro, nº 26, Jardim Elizabeth, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 3 tabletes contendo 1.820,12 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como maconha (Item 1); 299 invólucros plásticos contendo 123,32 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 2); e 45 frascos de lança-perfume, substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 12/14 e laudos toxicológicos de fls. (fls. 113/114). Foi concedido ao acusado os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 55/57). A liminar foi cassada (fls. 86/88) e o mandado de prisão foi expedido (fls. 92/93). A denúncia foi oferecida (fls. 112). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 115/119). O réu foi notificado (fls. 198), apresentou defesa preliminar (fls. 140/184). A denúncia foi recebida (fls. 189) e o réu foi citado (gravação audiovisual). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Wagner Chagas de Oliveira (gravação audiovisual) e José Martins dos Santos Filho (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Lucas Augusto Estevam (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Wagner Chagas de Oliveira (fls. 2) e José Martins dos Santos Filho (fls. 3) e o réu Lucas Augusto Estevam (fls. 4). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Lucas Augusto, em debates, requereu a conversão do julgamento em diligências ou a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 9/10). Laudo de constatação provisória (fls. 12/14).

Foto do réu (fls. 106). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 138/139). Laudo pericial dos rádios transmissores (fls. 200/203). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 204/206 e 211/212). Folha de antecedentes (fls. 30) e certidão (fls. 28/29). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. Inicialmente, afasto a preliminar da conversão do julgamento em diligência para a juntada de eventual conversa rede rádio da polícia militar e a sacola onde os entorpecentes estavam apreendidos, porque isto poderia perfeitamente ter sido requerido na defesa preliminar e não foi (fls. 140/184), ou seja, esta matéria está preclusa, porque não foi requerida oportunamente, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal. Inclusive, a defesa poderia ter pedido a palavra na hora que este magistrado disse que estava encerrando a instrução para fazer o requerimento, mas não fez (gravação audiovisual), optou por aguardar a acusação debater, para trazer esta questão somente quando estava com a palavra para debater (gravação audiovisual). De mais a mais, nenhuma destas matérias decorreram da instrução, porque é notório que se houve alguma conversa ela estaria gravada nos equipamentos utilizados pela polícia militar e poderia ter sido requerida desde a defesa preliminar. No mérito, a materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de constatação provisória (fls. 12/14), foto do réu (fls. 106), laudo de exame de corpo de delito (fls. 138/139), laudo pericial dos rádios transmissores (fls. 200/203), exame químico toxicológico definitivo (fls. 204/206 e 211/212) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha Wagner Chagas de Oliveira disse que: a) estávamos em patrulhamento que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes; b) em uma viela vimos o réu com uma mochila na mão e ele saiu correndo, mas foi detido; c) encontramos drogas, dois rádio transmissores e dinheiro; d) eram dois tijolos e meio de maconha pesando aproximadamente 2 Kgs, um pedaço de cocaína e R\$ 1.000,00; e) ele disse que era o gerente do tráfico de drogas; f) era uma mochila preta, tudo escolar, e toda a droga estava dentro da mochila; g) tudo o que ele trazia estava dentro da bolsa; h) não havia ninguém com ele na hora da abordagem e não adentrei nenhuma residência (gravação audiovisual e fls. 2). A testemunha José Martins dos Santos Filho, sob o crivo do contraditório, disse que: a) estávamos em patrulhamento pelo local dos fatos, quando entramos em uma viela, que é conhecido por venda de drogas; b) o réu nos viu e saiu correndo; c) detivemos o réu com uma mochila que continha dois tijolos e mais um pedaço de maconha, crack e lança-perfume, dois rádios comunicadores e R\$ 1.000,00 em uma mochila escolar, cor preta; d) eu e o sargento Chagas saímos correndo atrás dele e o paramos; e) não o conhecia de outras abordagens; f) não incursionamos em nenhuma residência; g) não existem câmeras ainda; h) não a GPS; i) o sistema de comunicação de rádio é gravado (gravação audiovisual e fls. 3). Por fim, o réu Lucas Augusto Estevam, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) não conhecia os policiais que apareceram no vídeo não; c) eu tomei um quadro por outros, neste dia; d) eles invadiram a minha casa, que estava a de menor; e) eles me torturaram e torturaram a de menor; f) haviam quatro policiais dentro de casa e quatro na rua; g) um policial de bigodinho de jogou no chão; h) nem sei a situação da de menor; i) eles colocaram um pano na minha cara e jogaram água, daí entraram uns policiais apresentaram a droga e eu estou aqui até agora; j) não vi os lança-perfumes, também não vi os dois quilos; k) não vi mochila escolar; l) o policial apareceu com uma sacola meio verde; m) o policial disse que não precisavam me torturar e a menina, porque eles já haviam achado as drogas; n) eles me colocaram eu no chão com a mão embaixo da bunda e jogaram algo no meu rosto e falavam para a menina que iriam "comer" ela e mata-la, pois sabiam onde ela morava; o) não reconheço estes policiais; p) duas viatura foram até a minha casa; q) não sei o endereço e o nome completo desta menina; r) o meu amigo é casado com a menina; s) na casa que eu estava não havia drogas ou dinheiro (gravação audiovisual e fls. 4). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de constatação provisória (fls. 12/14), foto do réu (fls. 106), laudo de exame de corpo de delito (fls. 138/139), laudo pericial dos rádios transmissores (fls. 200/203), exame químico toxicológico definitivo (fls. 204/206 e 211/212), como

também pelos depoimentos das testemunhas Wagner Chagas de Oliveira (gravação audiovisual e fls. 2) e José Martins dos Santos Filho (gravação audiovisual e fls. 3), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, estavam realizando diligências no local dos fatos, que já era conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, conhecida como "Viela 26", momento em que visualizaram o réu Lucas Augusto portanado uma bolsa preta, que ao avistar a viatura policial, tentou empreender fuga, mas foi detido e ao realizarem a abordagem, em revista pessoal, foram encontradas a quantia de 3 tabletes de maconha, pesando 1.820,12g, 299 porções de crack, pesando 123,32g, e 45 frascos de lança-perfume, além da quantia de R\$ 1.000,00, bem como dois rádios comunicadores. A autodefesa do réu restou isolada nos autos e sem credibilidade, pois sequer disse isso na fase policial (fls. 4), não sabia o nome da suposta menina que estava com ele e não tinha qualquer lesão (fls. 138/139). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Lucas Augusto Estevam, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (3 tabletes de maconha, pesando 1.820,12g; 299 porções de crack, pesando 123,32g; 45 frascos de lança-perfume - fls. 9/10, 12/13, 204/206 e 211/212) aumento a pena em 2/3, passando a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão, e 833 dias-multa. As demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 28/30). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas. Além da grande quantidade de entorpecente apreendido, haviam dois rádios comunicadores (fls. 200/204) e R\$ 1.000,00, fatos que comprovam o envolvimento do réu, no mínimo, em atividade criminosa. Neste sentido a jurisprudência: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONCESSÃO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE "MULA". INVIÁVEL EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES QUE ENVOLVERAM O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Na espécie, a minorante foi afastada com fulcro na dedicação do paciente a atividades criminosas, notadamente porque foi surpreendido no transporte de 184 "tijolos" de maconha com peso de 123,520kg (cento e vinte e três quilos e quinhentos e vinte gramas) do Estado de Mato Grosso do Sul para o de São Paulo, sendo amparado por um outro veículo que trafegava à frente como "batedor", além da apreensão de um rádio transmissor, o que caracterizou a sua participação em uma rede organizada e articulada para o tráfico. 3. A condição de "mula" foi afastada em face do modus operandi e das condições que envolveram o transporte do entorpecente. 4. A desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. Precedentes. 5. Em razão da quantidade total da pena aplicada - 5 anos e 10 meses de reclusão -, caberia o abrandamento do regime para o semiaberto. No entanto, diante da presença de circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." - (grifei). (AgRg no HC 689.616/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou

integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que a instância antecedente negou o redutor do tráfico privilegiado com fundamento nos depoimentos dos policiais e de usuários de droga que confirmaram a traficância realizada habitualmente pelo agente no "Beco do Tuca". Foi destacada, ainda, a apreensão de variada quantidade de entorpecente na residência do acusado (aproximadamente 33,1 g de maconha e 15 g de crack), de dinheiro em espécie (R\$ 255,00) e de um rádio comunicador, o que indicaria não ser ele pessoa iniciante no comércio de drogas. 3. Concluído pelo Tribunal de origem que o paciente se dedica a atividade criminosa, com fundamento em elementos colhidos nos autos, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido." - (grifei) - (AgRg no HC 705.771/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A conduta do pai que pratica o crime de tráfico de drogas juntamente com o filho adolescente pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, sem prejuízo da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, não se caracterizando bis in idem. 2. A maior reprovabilidade da conduta de traficar com o próprio filho adolescente decorre da constatação de que a figura paterna deixou de observar o seu dever legal de conduzir a criação e a educação do filho, o que não se configura quando a prática do delito envolve adolescente sobre o qual não se exerce o poder familiar. 3. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. 4. Hipótese em que a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com base nas circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, notadamente por terem sido encontrados os Réus na posse de rádios transmissores. 5. Ordem de habeas corpus denegada." - (grifei) - (HC 604.420/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 21). Os rádios transmissores apreendidos (fls. 8/9) foram utilizados para comunicação (fls. 5/8, 9/10 e 12/13), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre eles e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei n.º 11.343/2006. Igualmente, determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 9/10), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 9/10, 12/13 e 204/206). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu LUCAS AUGUSTO ESTEVAM (R.G. nº 47.079.668 - filho de Marcelo Augusto Estevam e Rosilda da Silva Estevam - fls. 19 e 22), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo

33, caput, da Lei 11.343/06, 8 anos e 4 meses e 833 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do

salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, foi determinada a prisão do réu em segunda instância (fls. 86/89 e 92/93). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de já possuir a gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição dos objetos apreendidos; b) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD; c) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; d) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; e) lance-se o nome dos réus no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; f) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo acusado e pela Defesa foi manifestado o desejo de recorrer desta sentença, consignando-se que apresentará as razões do recurso diretamente no Tribunal de Justiça (gravação audiovisual). A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso. Diante do requerimento formulado acima, com razões a serem apresentadas diretamente no tribunal, observe-se o procedimento do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.